

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1743

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – מניעת כפל ביטוחים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3א 1. בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 3 יבוא :

"יידוע בדבר כפל 3א. המבטח חייב ליידע את המבוטח על ביטוח כפל ביטוחי שאין בו זכות לכפל פיצוי או שיפוי ; בחוזה ביטוח שנכרת לפני תחילתו של חוק זה יידע המבטח את המבוטח כאמור מידי שנה עד לביטול ביטוח הכפל."

דברי הסבר

מבוטחים רבים משלמים ביטוח כפול לשתי פוליסות נפרדות המבטחות את אותו סיכון. על אף שהמבוטח משלם כפל ביטוח, בעת מימוש הפוליסה מקבל המבוטח פיצוי אחד, ללא תוספת פיצוי בגין כך שביטח את עצמו פעמיים בגין אותו סיכון. יוצא כי המבוטח משלם פעמיים על שני מוצרים נפרדים אך מקבל מוצר אחד.

לעיתים הצרכן מתקשה לדעת כי בגין גורם סיכון אחד הוא מבוטח בביטוח כפול, ובמקרים רבים לחברות הביטוח יש מידע על קיומו של כפל ביטוח. הצעת החוק מחייבת את המבטח, באם הוא יודע על קיומו של כפל ביטוח להודיע על כך למבוטח. במידה וחברת הביטוח לא הודיעה למבוטח כמתחייב בחוק, בעת מימוש הפוליסה תישא המבטחת בתשלום כאילו זו הפוליסה היחידה, ללא קיזוז מול חברת הביטוח המקבילה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/732/24).

הצעת החוק זהה לפ/732/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.